

MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PENAL

ILICITUDE E EXCLUDENTES

CP ARTS. 23 A 25 • ESTADO DE NECESSIDADE • LEGÍTIMA DEFESA • DEVER LEGAL • EXCESSO



TITÃ

DIREITO PENAL • AULA 05

4 QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL



O MAPA DA AULA

CP - ARTS. 23 A 25

Illicitude é o juízo de contrariedade do fato ao Direito. Depois de reconhecer um fato típico, a prova pergunta se existe alguma causa de justificação capaz de tornar lícita aquela conduta. Nesta aula, o foco é separar quatro excludentes e perceber exatamente onde começa o excesso punível.

EIXO	LEITURA DE PROVA
Art. 23	Quatro justificantes: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito.
Art. 24	Estado de necessidade: conflito diante de perigo atual, inevitável por outro meio e não voluntariamente provocado.
Art. 25	Legítima defesa: reação contra agressão injusta, atual ou iminente, usando moderadamente os meios necessários.
Excesso	Mesmo havendo uma justificante, o agente responde pelo excesso doloso ou culposos.

FÓRMULA QUE DECIDE A PROVA

Estado de necessidade = perigo. Legítima defesa = agressão injusta. Se a questão trocar perigo por agressão — ou admitir vingança depois que a agressão acabou — desconfie imediatamente.

SEQUÊNCIA MENTAL

1 O fato é típico?

2 Há causa de justificação?

3 Os requisitos estão completos?

4 Houve excesso?



ILICITUDE E ART. 23

QUATRO JUSTIFICANTES

No modelo analítico usado em prova, o fato típico é examinado antes da ilicitude. As causas do art. 23 não “apagam” a conduta: elas justificam o fato que, sem aquela circunstância, seria ilícito.

CAUSA	NÚCLEO	PALAVRA-CHAVE
Estado de necessidade	Sacrifício de um direito para salvar outro diante de perigo atual.	PERIGO
Legítima defesa	Reação a agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro.	AGRESSÃO
Estrito cumprimento do dever legal	A lei impõe a atuação; o agente pratica o ato dentro dos limites do dever.	DEVER
Exercício regular de direito	A ordem jurídica autoriza a conduta dentro dos limites daquele direito.	AUTORIZAÇÃO

PEGADINHA CLÁSSICA

Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito são excludentes de ilicitude, não excludentes de culpabilidade.

O EXCESSO QUEBRA A PROTEÇÃO

O parágrafo único do art. 23 determina que o agente responde pelo excesso doloso ou culposos. A justificante cobre somente o que era necessário e juridicamente permitido na situação concreta. O que ultrapassa esse limite volta a ser penalmente relevante.



ESTADO DE NECESSIDADE

CP - ART. 24

Aqui não existe agressor como elemento indispensável. Existe um perigo atual que ameaça um direito. Para afastá-lo, o agente sacrifica outro direito porque, nas circunstâncias, não havia alternativa razoável.

REQUISITO	O QUE A BANCA MUDA
Perigo atual	Perigo remoto ou meramente futuro não satisfaz o texto do art. 24.
Não provocado voluntariamente	A própria vontade do agente não pode ter criado o perigo invocado.
Inevitabilidade	Se havia outro modo viável de evitar o perigo, a justificante perde fundamento.
Direito próprio ou alheio	A proteção pode alcançar bem do próprio agente ou de terceiro.
Sacrifício não razoavelmente exigível	O ordenamento não exigia, na situação concreta, que o direito ameaçado fosse sacrificado.

DEVER LEGAL DE ENFRENTAR O PERIGO

Quem tinha dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Esse detalhe aparece repetidamente em provas policiais.

SE O SACRIFÍCIO ERA RAZOAVELMENTE EXIGÍVEL

O fato não fica automaticamente justificado. O § 2º do art. 24 prevê possibilidade de redução da pena de um a dois terços, conforme o caso.



LEGÍTIMA DEFESA

CP - ART. 25

A legítima defesa reage a uma agressão injusta. O foco da banca é temporalidade + necessidade + moderação: a agressão precisa ser atual ou iminente, e a resposta não pode ultrapassar o necessário para fazê-la cessar.

ELEMENTO	LEITURA CORRETA
Agressão injusta	Ataque humano contrário ao Direito; não basta um perigo impessoal.
Atual ou iminente	Atual = acontecendo; iminente = prestes a acontecer. Agressão passada não autoriza vingança.
Direito próprio ou alheio	A defesa de terceiro é expressamente admitida.
Meios necessários	Entre os meios eficazes disponíveis, usa-se o necessário para repelir a agressão.
Uso moderado	Mesmo um meio necessário pode ser empregado de forma excessiva.

NÃO EXISTE REGRA DE “BEM IGUAL OU MAIOR”

A legítima defesa não exige que o bem protegido tenha valor igual ou superior ao bem atingido do agressor. O que o art. 25 exige é agressão injusta + atual/iminente + meio necessário + moderação.

CESSOU A AGRESSÃO, CESSA A DEFESA

Continuar golpeando, atirando ou usando força quando a agressão já terminou pode caracterizar excesso. A justificante acompanha a agressão; não acompanha a vingança.



LEGÍTIMA DEFESA E ATUAÇÃO POLICIAL

FORÇA SOB REQUISITOS

O parágrafo único do art. 25 explicita hipótese envolvendo agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes. A regra não elimina os requisitos do caput: a atuação continua submetida a agressão injusta, necessidade e moderação.

PERGUNTA	RESPOSTA DE PROVA
Ser policial cria excludente automática?	Não. O cargo não substitui os requisitos da justificante.
Pode usar qualquer nível de força?	Não. O meio deve ser necessário e o uso deve ser moderado diante da agressão concreta.
A força pode continuar após cessar a agressão?	Não como legítima defesa. Persistir além da necessidade pode configurar excesso.
Pode proteger terceiro?	Sim. O art. 25 admite defesa de direito próprio ou alheio.

LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA

O STF declarou inconstitucional a tese da “legítima defesa da honra” (ADPF 779). Plenitude de defesa no júri não autoriza esse argumento em feminicídio ou agressões contra mulheres.

REGRAS OPERACIONAL PARA A QUESTÃO

Pergunte em ordem: (1) havia agressão injusta? (2) era atual ou iminente? (3) o meio era necessário? (4) foi usado moderadamente? Se alguma resposta for negativa, a justificante pode não alcançar toda a conduta.



DEVER LEGAL X EXERCÍCIO REGULAR

ART. 23, III

As duas causas aparecem juntas no inciso III, mas a lógica é diferente. No estrito cumprimento do dever legal, a ordem jurídica impõe uma atuação. No exercício regular de direito, a ordem jurídica permite a conduta.

CRITÉRIO	ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL	EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
Origem	Dever imposto por norma jurídica.	Direito ou faculdade reconhecida pela ordem jurídica.
Exemplo de prova	Execução de ato coercitivo legal dentro de seus limites.	Prática autorizada dentro das regras que disciplinam aquele direito.
Limite	Se ultrapassa o dever, surge excesso.	Se extrapola a autorização, deixa de ser exercício regular.
Palavra decisiva	ESTRITO.	REGULAR.

NÃO CONFUNDA DEVER COM “ORDEM QUALQUER”

O dever precisa ter base legal. Ordem manifestamente ilegal não vira causa automática de justificação. Da mesma forma, o exercício de um direito só protege a conduta dentro dos limites jurídicos desse direito.

PONTE COM A ATUAÇÃO POLICIAL

Prisão, contenção, ingresso, apreensão e outros atos funcionais precisam ser analisados pelo fundamento jurídico concreto. A expressão “estava em serviço” não resolve a questão sozinha.



EXCESSO E DESCRIMINANTE PUTATIVA

LIMITES E ERRO

O art. 23 protege a conduta justificada, mas não o excesso. A classificação abaixo é doutrinária e ajuda a localizar o erro; o Código Penal, no ponto decisivo, afirma que o excesso pode ser doloso ou culposo.

TIPO DE EXCESSO	IDEIA
Intensivo	A agressão ainda existe, mas o agente supera a intensidade necessária/moderada.
Extensivo	A reação continua quando a agressão já terminou ou sai do intervalo temporal justificante.
Doloso	O agente conscientemente ultrapassa os limites da justificante.
Culposo	A ultrapassagem decorre de imprudência, negligência ou imperícia, quando houver previsão de crime culposos.

DESCRIMINANTE PUTATIVA - LIGAÇÃO COM A AULA ANTERIOR

No art. 20, § 1º, o agente supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Erro plenamente justificado pode isentar; se o erro deriva de culpa e o fato admite modalidade culposa, pode haver responsabilização culposa.

MAPA DE 20 SEGUNDOS

Perigo → estado de necessidade. Agressão injusta → legítima defesa. Dever imposto → estrito cumprimento. Direito permitido → exercício regular. Ultrapassou → excesso. Imaginou situação justificante → discriminante putativa.



QUESTÕES REAIS

SEM AUTORAL

1 CEBRASPE • PC-RO • 2022 • QUESTÃO 79 • TRECHO DA OPÇÃO CORRETA ADAPTADO PARA C/E

O agente que tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade.

C Certo E Errado

Fonte rastreada em caderno CEBRASPE; adaptação apenas do formato para C/E.

2 CEBRASPE • MPE-CE • ANALISTA MINISTERIAL - DIREITO • 2025

Na legítima defesa, exige-se que o bem defendido seja igual ou superior ao que está sendo inicialmente atacado.

C Certo E Errado

Item real CEBRASPE. Gabarito e comentário na página 11.

COMO RESOLVER SEM DECORAR RESPOSTA

Na Q1, procure o § 1º do art. 24. Na Q2, procure no art. 25 aquilo que a lei realmente exige. Se a frase acrescenta um requisito que o dispositivo não traz, a chance de erro é alta.



QUESTÕES REAIS

JURISPRUDÊNCIA E CONSEQUÊNCIA PROCESSUAL

3 CEBRASPE • TCE-AC • ANALISTA MINISTERIAL • 2024

Considerando-se a plenitude de defesa reconhecida ao tribunal do júri, é juridicamente aceitável a utilização da tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio.

C Certo E Errado

Item real CEBRASPE • tema ligado à ADPF 779/STF.

4 CESPE/CEBRASPE • POLÍCIA FEDERAL • ESCRIVÃO • 2009 • QUESTÃO 96

Se, instaurado inquérito policial, for constatado que o autor praticou a conduta em legítima defesa, poderá o delegado de polícia ordenar o arquivamento da investigação.

C Certo E Errado

Texto condensado sem alterar a tese jurídica do item original.

ATENÇÃO NA Q4

A legítima defesa é tema de ilicitude, mas a pergunta cobra competência para arquivar o inquérito. Não deixe uma verdade material levar você a aceitar uma conclusão processual errada.



GABARITO COMENTADO

4 QUESTÕES

1 CERTO

O § 1º do art. 24 é expresso: não pode alegar estado de necessidade quem tinha dever legal de enfrentar o perigo.

2 ERRADO

O art. 25 não exige equivalência ou superioridade entre bens. Exige agressão injusta atual/iminente e uso moderado dos meios necessários.

3 ERRADO

O STF, na ADPF 779, afastou a “legítima defesa da honra” como tese incompatível com a Constituição, inclusive no Tribunal do Júri.

4 ERRADO

O delegado não ordena o arquivamento do inquérito. A constatação de possível legítima defesa não lhe transfere competência de arquivamento.

MAPA FINAL

SE A QUESTÃO FALA EM...	PENSE EM...
perigo atual	estado de necessidade
agressão injusta atual ou iminente	legítima defesa
dever imposto por lei	estrito cumprimento do dever legal
faculdade autorizada pelo Direito	exercício regular de direito
força além do necessário / depois do fim da agressão	excesso



RASTREABILIDADE E FECHAMENTO

DIA 07 - AULA 01

A aula foi montada com foco no recorte da Matriz CFO PMAL 2026 – Direito Penal Aula 05: ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, excesso e atuação funcional.

BASE LEGAL

Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848/1940, texto consolidado: art. 20, § 1º; arts. 23, 24 e 25. Consulta ao texto oficial do Planalto em 03/09/2026.

JURISPRUDÊNCIA

STF – ADPF 779: inconstitucionalidade da tese da “legítima defesa da honra”; mérito julgado em 01/08/2023, publicação no DJE em 06/10/2023.

QUESTÃO 1

CEBRASPE – Polícia Civil de Rondônia – 2022 – questão 79. Utilizado trecho da opção correta, convertido para C/E.

QUESTÃO 2

CEBRASPE – Ministério Público do Ceará – Analista Ministerial/Direito – 2025 – item sobre equivalência entre bens na legítima defesa.

QUESTÃO 3

CEBRASPE – TCE-AC – Analista Ministerial – 2024 – item sobre legítima defesa da honra.

QUESTÃO 4

CESPE/CEBRASPE – Polícia Federal – Escrivão – 2009 – questão 96 – item sobre arquivamento de IP diante de legítima defesa.

AULA FECHADA

DIA 07 • AULA 01 CONCLUÍDA • DIREITO PENAL AULA 05
ILICITUDE • ESTADO DE NECESSIDADE • LEGÍTIMA DEFESA • DEVER LEGAL • EXERCÍCIO REGULAR • EXCESSO • 4 QUESTÕES
REAIS • ZERO AUTORAL